[redacted]
Avocat à la Cour
Ancien Secrétaire de la Conférence

Docteur en droit public économique
Diplômé de Sciences-Po Paris
Master I de droit des affaires et droit international
Master II de Littérature Générale et Comparée

Monsieur le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux
01 BP 363 Cotonou
République du Bénin

Le Mesnil, le 05 Janvier 2026

Réf : PV Parquet 0416/2025 - Affaire succession Jean-Florentin FELIHO - Dimension internationale, Convention de Mérida et droits de l'homme

Objet : Sollicitation de suite favorable à une demande de réouverture d'enquête préliminaire

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous adresser la présente au nom de Monsieur Gilles Sixte FELIHO, mon client, dans le dossier de succession de feu Jean-Florentin FELIHO, affaire qui soulève des questions d'une particulière délicatesse tant sur le plan national qu'international.

Le 25 novembre 2025, j'ai saisi le Procureur Spécial près la CRIET d'une demande motivée et urgente de réouverture de l'enquête préliminaire, pour faux et usage de faux en écriture authentique, classée sans suite le 3 juillet 2025 pour inopportunité des poursuites. Cette demande reposait sur la révélation d'un fait nouveau puissamment documenté : la mise en évidence d'un conflit d'intérêts significatif impliquant un acteur judiciaire dans l'obtention et l'usage d'un jugement dont l'authenticité est aujourd'hui fortement questionnée.

L'absence de réponse à ce jour me conduit à soumettre cette affaire à votre attention personnelle, d'autant qu'une juridiction française attend une position définitive des autorités béninoises - seules compétentes pour statuer sur l'authenticité des actes en cause.

Un contexte d'évaluation internationale particulièrement opportun.

Cette saisine intervient dans un contexte d'une importance capitale pour le Bénin. Du 6 au 8 mai 2025, votre pays a été soumis à l'évaluation internationale d'experts de la Convention de

Mérida (Suisse et Gambie), dans le cadre du deuxième cycle du mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Cette évaluation, pilotée par l'ONUDC, portait précisément sur les chapitres II (mesures préventives) et V (recouvrement d'avoirs) de la Convention - soit exactement les questions soulevées par notre affaire.

Monsieur Olivier Charles Attindéhoun, Secrétaire général du Haut-Commissariat à la prévention de la corruption, a lui-même salué "la rigueur méthodologique de cet exercice" et s'est engagé à donner "une suite diligente et concrète aux conclusions". Me Jacques Migan, Haut-commissaire à la prévention de la corruption, a réaffirmé que "le Bénin a toujours montré un engagement fort et constant, tant au niveau national qu'international" dans l'application de la Convention.

Obligations découlant de la Convention de Mérida
Cette affaire dépasse le seul contentieux successoral. En tant qu'État partie à la Convention des Nations Unies contre la corruption depuis octobre 2004, le Bénin s'est engagé à respecter des obligations précises qui trouvent ici une application directe :

- Article 25 : Prévenir et réprimer l'entrave au bon fonctionnement de la justice par l'usage de documents potentiellement faux
- Article 8 : Promouvoir l'intégrité des agents publics
- Article 11 : Garantir l'intégrité du pouvoir judiciaire
- Article 19 : Pénaliser l'abus de fonctions des agents publics
- Article 34 : Prévoir la nullité ou la rescision des actes juridiques entachés de corruption
- Article 13 : Garantir la participation effective de la société civile
- Article 46 : Favoriser la coopération internationale en matière d'entraide judiciaire.

L'article 34 revêt une importance particulière : il oblige les États Parties à prendre des mesures permettant l'annulation ou la rescision des contrats, concessions et autres actes juridiques lorsque la corruption est établie. À défaut d'une telle possibilité effective, la force probante de ces actes peut être contestée à l'étranger, exposant la République du Bénin à des refus d'exequatur et à des réclamations devant les mécanismes de suivi de Mérida.

En conjuguant les articles 11, 19 et 34, la Convention fait de l'intégrité judiciaire, de la répression de l'abus d'autorité et de la purification des actes corrompus trois piliers indissociables : le Bénin ne saurait en négliger un sans compromettre l'ensemble de l'édifice.
Une obligation renforcée par les développements récents.

Cette exigence est d'autant plus pressante qu'en août 2025, un groupe d'experts des Nations Unies (Procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme) a publiquement exhorté les États parties à l'UNCAC à "sauvegarder l'espace civique et à garantir une participation effective de la société civile" - y compris les avocats - dans les efforts de redevabilité anticorruption.

L'inaction face à une alerte puissamment documentée émanant d'un officier ministériel pourrait être interprétée comme un manquement à cette double obligation anticorruption et de protection des droits de l'homme, la corruption étant qualifiée par les instances onusiennes de menace structurelle pour ces derniers.

Une occasion de valoriser l'engagement du Bénin.

[redacted]
Avocat à la Cour
Ancien Secrétaire de la Conférence

Docteur en droit public économique
Diplômé de Sciences-Po Paris
Master I de droit des affaires et droit international
Master II de Littérature Générale et Comparée

Dans l'esprit de transparence et d'intégrité judiciaire que le gouvernement béninois vient de réaffirmer devant les experts internationaux de l'ONUDC lors de l'évaluation de mai 2025, le traitement diligent de notre demande constitue précisément l'occasion de démontrer concrètement cet engagement. Comme l'a souligné la représentante de l'ONUDC, Mari Flor Goti Valdes, l'évaluation ne se limite pas à *"la dimension législative" mais s'attache également à "vérifier la mise en œuvre concrète des mesures à travers des cas pratiques"*.

Le traitement de ce dossier constitue par ailleurs une occasion de valoriser la mission de la CRIET en matière de lutte contre l'impunité et de protection de l'intégrité des actes publics, renforçant ainsi la crédibilité de la justice béninoise aux plans national et international.

Dans cette perspective, je serais particulièrement reconnaissant si vous pouviez :
• Attirer l'attention de Monsieur le Procureur Spécial près la CRIET sur la nécessité d'une réponse urgente et motivée à ma demande de réouverture d'enquête du 25 novembre 2025
• Veiller à ce que cette affaire bénéficie de l'examen attentif que méritent les situations engageant la crédibilité internationale des actes authentiques béninois
• Permettre ainsi que soient levées les interrogations pesant sur la régularité des procédures en cause, dans l'esprit des engagements pris devant les évaluateurs internationaux.

Conclusion et perspectives

Au moment où le Bénin vient de s'engager publiquement devant les experts internationaux de l'ONUDC à "renforcer davantage le cadre national de lutte contre la corruption", la manière dont sera traitée notre alerte sur des actes judiciaires potentiellement corrompus dans une affaire internationale sera directement observée par les mêmes instances internationales.
Je reste à votre disposition pour tout échange ou complément d'information utile. Dans l'intérêt de tous, j'espère sincèrement que cette affaire trouvera une issue préservant à la fois la justice et la réputation judiciaire du Bénin, dans le respect scrupuleux de ses engagements internationaux récemment réaffirmés.

À défaut, je serais contraint, non sans regret, de rechercher toute voie de recours - tant nationale que devant les instances de contrôle de Mérida ou les procédures spéciales onusiennes - afin de garantir le respect des principes sus-énoncés. L'objectif de la présente démarche est précisément d'éviter que l'affaire ne soit portée devant ces instances compétentes, au risque de voir la République du Bénin apparaître comme un État tolérant l'usage d'actes judiciaires irréguliers dans les successions internationales, en contradiction avec les engagements solennels pris devant la communauté internationale.

Je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à cette demande et vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma très haute considération.

[redacted]

Samba SIDIBE



Ampliation :

- Monsieur le Procureur Spécial près la CRIET
- Me Narcisse ATOUN, avocat au Barreau du Bénin, où je fais élection de domicile